

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Tabla de contenido

1. Introducción 2

2. Objetivos 2

3. Definiciones 3

 3.1. Vulneración de derechos: 3

 3.1.1. Sospecha de vulneración de derechos: 3

 3.2. Maltrato Infantil: 3

 3.2.1. Maltrato físico 4

 3.2.2. Maltrato emocional o psicológico 4

 3.2.3. Abandono y negligencia 4

 3.2.3.1. Ámbito de la salud. 4

 3.2.3.2. Ámbito de la educación..... 5

 3.2.4. Abuso sexual: 5

4. Protocolo frente a detección de vulneración de derechos de estudiantes 5

 4.1. Acciones y etapas del procedimiento mediante el cual se. Recibirán y resolverán las denuncias..... 5

 4.1.1. Toma de conocimiento 5

 4.1.2. Notificación de la activación de protocolo 6

 4.1.3. Proceso Investigativo 7

 4.1.4. Informe Final 7

 4.1.4.1. Denuncias desestimadas 8

 4.1.4.2. Denuncias Acogidas 8

 4.1.4.3. Denuncias no concluyentes 8

 4.1.5. Denuncia a autoridades competentes 8

 4.2. Responsables de Aplicar el protocolo 9

 4.2.1. Denuncia 9

 4.2.2. Notificación de activación de protocolo 9

 4.2.3. Proceso Investigativo 9

 4.2.4. Monitoreo del comportamiento de los estudiantes 9

 4.2.5. Comunicación de resultados del proceso investigativo..... 10

 4.2.6. Determinar fechas de monitoreo y de información a las partes 10

 4.3. Plazos para la resolución y pronunciamiento en Relación a los hechos ocurridos 10

 4.4. Medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados..... 11

 4.5. Medidas de resguardo con EXISTEN ADULTOS INVOLUCRADOS 11

 4.5.1. Si fuera un funcionario del establecimiento educacional:..... 11

 4.5.2. Si fuera un adulto externo al establecimiento 11

 4.6. Medidas protectoras de resguardo de la identidad de los estudiantes 12

5. Prevención y capacitación..... 12

6. Cierre del protocolo 12

1. Introducción

En la actualidad la vulneración de derechos es una realidad que, lamentablemente, afecta a día a niños y jóvenes de nuestro país, sin discriminar por lugar donde viven, edad, sexo o condición. Esto se constituye un grave problema que los afecta ya sea dentro de la familia, como fuera de ella. La prevención y actuación frente a cualquier vulneración de derechos, resulta esencial para visibilizar e intervenir oportunamente.

La educación va dirigida a la persona de manera integral. El crecimiento que ella supone exige que se atienda al alumno considerado en su plenitud. De ahí la necesidad de realizar un proceso de formación en un ambiente sano y protector.

Nuestro Colegio adscribe a la normativa vigente y formula este Protocolo de Actuación frente a la vulneración de derechos de los estudiantes, en coherencia con todas las normas legales que se refieran al tema y con la Convención de los Derechos del Niño, con énfasis en la responsabilidad social de proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, así como garantizar ambientes seguros, entornos protectores y realizar las acciones necesarias para ello.

2. Objetivos

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar situación de vulneración de derechos de los estudiantes.

Objetivo General:

- Definir acciones, responsables y plazos frente a hechos constitutivos de Vulneración de Derechos de los estudiantes.

Objetivos específicos:

- Clarificar y unificar los conceptos de sospecha de vulneración de derechos y maltrato infantil: definición, tipologías, indicadores y estrategias de primer apoyo al estudiante.
- Definir criterios en relación a los procedimientos a realizar ante casos de sospechas de vulneración de derechos de los estudiantes.
- Proponer mecanismos de articulación y coordinación entre los actores para una respuesta integral frente a las situaciones de riesgo, transgresión o crisis.

3. Definiciones

Se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración de los derechos de los niños.

3.1. Vulneración de derechos:

El concepto de vulneración de derechos corresponde a cualquier trasgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados (Defensoría de la niñez, 2018)

3.1.1. Sospecha de vulneración de derechos:

Corresponde a la detección precoz o alerta temprana de vulneración de derechos.

3.2. Maltrato Infantil:

La convención de los Derechos de los Niños, UNICEF en su artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: "Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo" (UNICEF, 1990). Adicionalmente, UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos, niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años, que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, psicológica o sexual, sea en el grupo familiar o en otros entornos.

En Chile, el SENAME (2015) define el maltrato infantil como:

Cualquier acción u omisión, no accidental que, desde una relación de dependencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y social del niño o que amenace su desarrollo físico y psicológico - social normal. La acción u omisión puede provenir del ámbito familiar o extra familiar. (p.9)

Se entiende como parte de esta definición la acción (lo que hace); omisión (lo que se deja de hacer) y lo No Accidental (aquello que es evitable), de lo cual se desprende que el maltrato puede manifestarse en forma pasiva (omitir los cuidados o protección) o activa (agresión directa). Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Los hijos no pueden ser maltratados física ni psicológicamente por sus padres. En caso que ello ocurra, la ley permite que cualquier persona denuncie el maltrato ante los Tribunales de Familia, sin necesidad de contar con un abogado. El Tribunal debe adoptar medidas de resguardo a favor del menor. Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos

3.2.1. Maltrato físico

Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores (as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. Además, es frecuente que los menores presenten miedo de volver a casa o miedo del padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados para informar de la situación del menor en el colegio.

3.2.2. Maltrato emocional o psicológico

El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño (a) o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez, se puede apreciar labilidad emocional, la que se detecta debido a reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente.

3.2.3. Abandono y negligencia

Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo, a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión de un niño(a).

3.2.3.1. *Ámbito de la salud.*

Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados

correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros.

3.2.3.2. *Ámbito de la educación.*

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar.

3.2.4. Abuso sexual:

El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento.

4. Protocolo frente a detección de vulneración de derechos de estudiantes

El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Docentes, apoderados, directivos, centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la única manera de actuar adecuadamente frente a la vulneración de derechos de algún estudiante del establecimiento, ya que la detección de dicha situación puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad

4.1. Acciones y etapas del procedimiento mediante el cual se. Recibirán y resolverán las denuncias

Los pasos a seguir serán los siguientes:

4.1.1. Toma de conocimiento

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospeche de una situación vulneración de derechos, ya sea en el colegio o en el entorno personal del NNA, tiene la obligación de dar a conocer esta situación de manera inmediata a Convivencia Escolar o al director.

La toma de conocimiento puede darse de manera directa o indirecta. Se entenderá la toma de conocimiento de manera directa cuando es el mismo estudiante quien se acerca a un profesor y/o adulto de la comunidad, y relata ser víctima de una situación de vulneración de derechos, presente o previa (años atrás). Así mismo se

entenderá como toma de conocimiento directa el hecho de que un profesor y/o adulto de la comunidad sea testigo de una vulneración de derecho flagrante hacia un estudiante del establecimiento. En ambos casos, se debe notificar en un plazo de 24 horas a convivencia escolar y/o al rector del colegio quienes deberán tomar las acciones pertinentes para salvaguardar al menor de edad. La toma de conocimiento indirecta será aquella generada por una sospecha fundada de parte de algún profesor y/o adulto de la comunidad, quien en base a diversas evidencias y apreciaciones presenta la duda legítima respecto de una posible vulneración de derecho. Esta sospecha debe ser comunicada a convivencia escolar y/o al rector quienes deberán iniciar un proceso investigativo para confirmar o desestimar la sospecha.

En cualquier caso se debe entregar una primera contención emocional al estudiante afectado/a. Debe reforzarse la importancia de pedir ayuda y darle la seguridad de que la información entregada se manejará con cuidado y respeto, pero que resulta necesario realizar las acciones que impliquen su adecuada protección, así como que otras personas podrán participar de dicha tarea.

Así mismo, el colegio deberá generar de manera preventiva una medida de resguardo separando a los involucrados y generando instancias de resguardo y contención para la posible víctima. En caso de que sean una situación entre pares, se evitará la interacción entre los involucrados en los recreos y en la sala de clases. Si fuera un adulto miembro del equipo de trabajo del colegio (docente o paradocente) el adulto será separado de sus funciones con el curso del estudiante de manera temporal.

4.1.2. Notificación de la activación de protocolo

Una vez recepcionada la denuncia, la primera acción será brindar apoyo y contención necesaria al estudiante, así como monitorearlo en el aula y otras dependencias del Colegio. Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la denuncia, la encargada de convivencia realizará una citación de carácter urgente a todos los involucrados en la denuncia. La citación se deberá realizar de manera formal por mail y por teléfono dando prioridad a la citación con el/los estudiante(s) vulnerado(s).

Las reuniones se desarrollarán de manera presencial e individualizadamente por cada involucrado. En la reunión presencial se notificará respecto de la recepción de la denuncia, el tenor de la misma, así como de la apertura del proceso investigativo y los posibles escenarios conforme avance el proceso. Así mismo, en esta reunión se establecerán los canales de comunicación complementarios al correo electrónico estableciendo medios de comunicación complementarios para ambas partes. La reunión deberá registrarse y archiversse en una carpeta investigativa (física o virtual) que se creará para efectos de seguir el caso.

4.1.3. Proceso Investigativo

El proceso investigativo se llevará a cabo solo en los siguientes casos a saber:

- A) En caso de toma de conocimiento indirecta, en cuyo caso el proceso investigativo tendrá como fin esclarecer si existe o no una situación de vulneración de derecho y en lo posible recabar evidencia para aportar en etapas posteriores del proceso.
- B) En casos de toma de conocimiento directa que involucren hechos ocurridos dentro de las dependencias del establecimiento o donde hayan participado miembros de la comunidad educativa. En estos casos, el proceso investigativo tendrá por fin determinar principalmente el lugar, temporalidad y forma en que se desarrollaron los hechos, así como los involucrados y sus roles.

En caso de iniciarse un proceso investigativo, la Encargada de Convivencia Escolar en compañía del rector y/o de la (el) encargado de convivencia, deberá realizar una indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, con el estudiante, citaciones a los apoderados, recabar datos de testigos, si los hubiera. Las entrevistas deben ser debidamente registradas, siendo documentadas en una carpeta de investigación (digital y/o física).

Es importante en este punto escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber sido maltratado, acosado o abusado/a sexualmente. Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente: transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato sin poner en duda la veracidad del relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de valor.

El plazo máximo para este proceso investigativo, recopilación de antecedentes es de 10 días hábiles. En este plazo pueden recabarse descargos por ambas partes y nuevos antecedentes.

4.1.4. Informe Final

Terminado el proceso investigativo, se elaborará un informe por parte de la Encargada de Convivencia Escolar y/o rector quienes a su vez serán los encargados de notificar a las partes involucradas la resolución y los pasos a seguir según el caso del estudiante, salvo si se observa que dicha información pone en riesgo la integridad del estudiante (abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico grave...). En estos casos debe comunicar la situación a las instituciones pertinentes, ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la comuna, derivación a programas ambulatorios SENAME, centros De salud mental u otro.

Al recibir este informe cualquiera de los implicados puede apelar al mismo en un plazo de 5 días en forma escrita. Una vez implementado el protocolo y cerciorándose que la situación por la que se activó el proceso ya fue debidamente subsanada y el alumno se

encuentra fuera de riesgo, se da por terminado y se cierra el procedimiento.

4.1.4.1. Denuncias desestimadas

En conformidad con el informe y el resultado del proceso investigativo es posible que el establecimiento desestime una denuncia, en cuyo caso se deberá

- A. Informar lo resuelto a las partes involucradas, alumnos y apoderados.
- B. Confeccionar informe de término del procedimiento realizado.
- C. Determinar medidas preventivas u otras pertinentes.

4.1.4.2. Denuncias Acogidas

Posterior al desarrollo del proceso investigativo el establecimiento puede acoger la denuncia en cuyo caso se deberá

- A. Presentar la confirmación de la denuncia de las partes.
- B. Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar.
- C. Evaluar los antecedentes disponibles y resolver de acuerdo al procedimiento señalado en la fase de resolución tomar las acciones y lineamientos que establezca la institución competente al tema que haya abordado la situación.

4.1.4.3. Denuncias no concluyentes

Tras el proceso investigativo puede darse el caso de que la evidencia recopilada no sea conclusiva para desestimar o acoger la denuncia por vulneración de derecho a menores. En este caso se deberá

- A. Citar a los apoderados y/o tutores por correo electrónico y/u otro medio que estimen las partes (por ejemplo: llamada telefónica)
- B. Dar cuenta de la información recabada, y consensuar un forma de proceder frente al tema, pudiendo ser la extensión de la investigación interna del colegio o el dar por finalizado el proceso investigativo interno.
- C. Derivar el caso y los antecedentes a las instituciones pertinentes para que sean estos organismos los que prosigan con el proceso investigativo.
- D. En caso de que la situación investigada involucre a otro miembro de la comunidad educativa, se deberá mantener de manera preventiva una medida de resguardo separando a los involucrados y generando instancias de resguardo y contención para la posible víctima.
- E. Presentar resolución a los afectados, separación de los involucrados.

4.1.5. Denuncia a autoridades competentes

En cuanto se tome conocimiento de hechos que podrían ser constitutivos de delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el Colegio. En el caso de las denuncias que no requieren de investigación por parte del establecimiento (vale decir aquellas que corresponden a hechos ocurridos fuera del establecimiento y donde no se involucran miembros de la comunidad educativa más allá del denunciante) el

establecimiento tendrá la obligación de notificar tanto a los apoderados del/los estudiante(s) involucrado(s), así como iniciar la denuncia frente a la autoridad competente. En el caso de las denuncias que hayan requerido de una investigación por parte del establecimiento, una vez finalizada la misma y con posterioridad al cierre del proceso investigativo se denunciará frente a las autoridades competentes la situación. En el caso de que la situación investigada revista condiciones de gravedad que pongan en riesgo la integridad del estudiante, la denuncia puede realizarse antes de que cierre el proceso investigativo.

4.2. Responsables de Aplicar el protocolo

4.2.1. Denuncia

Todo miembro del equipo docente, paradocente y directivo tiene la obligación de generar la denuncia en caso de recibir información o sospechar de situaciones que pueden ser constitutivas de vulneración de derecho. No obstante lo anterior, cualquier miembro de la comunidad educativa (estudiante, padres, apoderado, docente, paradocente, equipo directivo o vecino del colegio) puede realizar una denuncia por vulneración de derecho la cual debe ser recepcionada por dirección o convivencia escolar. Independiente de quien realice la denuncia siempre se resguardará a identidad de los involucrados.

4.2.2. Notificación de activación de protocolo

Una vez recepcionada la denuncia, serán la encargada de convivencia y/o el rector los encargados de notificar a los involucrados, para lo cual se citará a los adultos responsables y en reunión de carácter presencial se dará a conocer la activación del protocolo por vulneración de derecho y sus causales.

4.2.3. Proceso Investigativo

La Encargada Convivencia Escolar y/o rector serán los responsables de realizar una investigación en los casos que así lo requieran; la cual comprenderá pero no se remitirá a realizar entrevistas a involucrados directos y posibles testigos, recopilación de registros del libro de clases, recopilación de evidencia material que pudiera aportar al caso, entre otras acciones. El proceso de indagación no excederá el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la notificación de activación de protocolo, pudiendo extenderse por 10 hábiles más previa notificación a los implicados vía correo electrónico antes de la extinción del plazo establecido.

4.2.4. Monitoreo del comportamiento de los estudiantes

De manera paralela al desarrollo del proceso investigativo, el profesor jefe del (los) estudiante(s) afectado(s) enviará un reporte semanal a los apoderados con copia a la encargada de convivencia escolar donde comentará el desempeño y evolución del estudiante, haciendo hincapié en el desarrollo de cambios de humor, cambios de conducta, cambios de ánimo y/o cambios en la relación con sus pares que se puedan notar.

4.2.5. Comunicación de resultados del proceso investigativo

Una vez cerrada la etapa investigativa la encargada de convivencia y/o el rector citará de maneja formal por mail y por teléfono a los padres y apoderados de los menores así como a los adultos implicados en caso de que hubiesen. En esta reunión se comunicarán los resultados finales de la investigación estableciendo si la denuncia fue acogida, desestimada o si fue no concluyente, estableciendo así mismo el conducto regular en función de cada caso.

4.2.6. Determinar fechas de monitoreo y de información a las partes

La encargada de convivencia en su calidad del líder del proceso será la encargada de:

- Comunicar a los implicados la apertura del proceso de investigación en un plazo de 24 horas desde recepcionada la denuncia.
- Confeccionar el informe Final de la investigación y su comunicación a los implicados en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la comunicación de la apertura de la investigación
- Notificar a los involucrados la necesidad de extender el plazo de investigación en caso de ser necesario.

El rector en su calidad de responsable legal del establecimiento será el encargado de:

- Liderar la reunión de notificación de apertura de proceso investigativo con todos los implicados en el caso.
- Realizar denuncia a los organismos competentes (Fiscalía, PDI, Tribunales de Familia, oficinas locales de protección de derechos, entre otros organismos) en caso de recibirse una denuncia con características de delito.
- Posteriores fases o requerimientos tanto Encargada Convivencia Escolar como rector podrían derivar o solicitar apoyo de un externo para orientaciones no descritas en este protocolo.

4.3. Plazos para la resolución y pronunciamiento en Relación a los hechos ocurridos

- Informar o realizar denuncia a la Dirección: dentro de 24 horas de conocidos los hechos denunciados.
- Realizar investigación y confección informe: Máximo de 20 hábiles prorrogables por 10 días adicionales.
- Comunicación con los padres y apoderados por cambios en los estudiantes: Semanalmente mientras dure el proceso de investigación.
- Determinar fechas de monitoreo y de información a ambas partes: dentro del plazo que dura la investigación.
- Elaboración del informe y notificación a las partes: transcurridos los 20 días hábiles prorrogables.
- Apelación al informe: hasta 5 días hábiles luego de su respectiva notificación.

- Realizar denuncia: Encargada Convivencia Escolar y/o director si se ratifica de inmediato la sospecha de vulneración de derechos, en un plazo no mayor a 24 horas de acuerdo con el artículo 175 CPP. e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

4.4. Medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información a través de su apoderado durante todo el proceso. Se reúne el profesor jefe, o Encargada de Convivencia Escolar y/o director, o quien ella delegue para establecer un plan específico de acción como medida de resguardo, apoyo y contención, consistente en:

- Proporcionar apoyo emocional.
- Proporcionar tutoría o reforzamiento pedagógico con profesionales internos.
- Indicar la mantención del estudiante en su hogar por un periodo acordado con el apoderado.
- En caso de que la situación involucre a más de un estudiante, se privilegiará la reintegración temprana de quien figure como víctima en la investigación mientras que el/la estudiante que figure como agresor permanecerá en su hogar por el tiempo que dure la investigación.
- Entregar apoyos educativos a los estudiantes que se encuentren apartados del colegio por el tiempo que perdure esta medida.
- Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, posible constatación de lesiones, etc., según corresponda.

Este plan debe quedar por escrito, determinando los responsables de cada acción y los plazos establecidos para dicho apoyo. La encargada de convivencia registrará en el libro de clases una síntesis de las medidas a tomar y los plazos acordados.

4.5. Medidas de resguardo con EXISTEN ADULTOS INVOLUCRADOS

4.5.1. Si fuera un funcionario del establecimiento educacional:

Se velará por la separación inmediata del trabajador presuntamente responsable, de su función directa con los estudiantes implicados, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula y/o derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la intervención.

4.5.2. Si fuera un adulto externo al establecimiento

Los deberes del colegio abarcan

- Reasignando un apoderado, si el apoderado fuera el involucrado
- Si fuera un familiar, se sugerirá apartarlo del domicilio del menor

- Si fuera un tercero relacionado con el colegio, apartar al niño, niña o adolescente del presunto agresor.

En todos los casos, apenas se tome conocimiento de los hechos, se realizará paralelamente la denuncia de estos.

4.6. Medidas protectoras de resguardo de la identidad de los estudiantes

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. Se debe resguardar la identidad del denunciado o presunto agresor o de quien aparece como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre terminada, se hayan examinado descargos o posibilidad de defensa de éste y se tenga claridad respecto de posibles responsabilidades.

5. Prevención y capacitación

Convivencia escolar, deberán acordar medidas de información y capacitación para prevenir situaciones de vulneración de derechos a las que puedan verse afectados los estudiantes. Estas deben considerar a toda la comunidad educativa. Dentro de las posibles acciones a desarrollar con la comunidad educativa se pueden considerar

- Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se concentran especialmente en las asignaturas de orientación, instancias de consejos de curso y de a través de los objetivos de aprendizaje transversales.
- Realización de charlas y/o talleres con carabineros, pdi o personal capacitado de universidades o instituciones enfocadas en vulneración de derecho.
- Dar a conocer a los estudiantes de su jefatura los protocolos de las medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima

6. Cierre del protocolo

Para dar por finalizado el protocolo, el Colegio se basará en las condiciones de protección y riesgo en que se encuentra el estudiante, desde los alcances que tiene el establecimiento. El Colegio considerará que el estudiante se encuentra en condición de protección cuando:

- Ha sido derivado y está siendo atendido por especialistas pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de vulneración, si corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.
- El alumno no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a la vulneración

de sus derechos, situación que también se observa a nivel familiar.

- Se ha logrado el fortalecimiento y compromiso del rol protector de los padres, apoderados y/o tutores legales.

Si se cumplen una de las condiciones anteriores, el caso puede ser cerrado, sin perjuicio que pueda reabrirse si existieran nuevos indicios de vulneración de derechos.